

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Pelo presente Termo de Confidencialidade ("Termo de Confidencialidade") de um lado, na qualidade de ASSISTÊNCIA TÉCNICA ("ATP") ou na qualidade de empregadora a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., a pessoa jurídica abaixo qualificada:

DADOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ("ATP") ou POSITIVO TECNOLOGIA S.A.		
NOME: CM DIGITAL COMERCIO E SERVICO LTDA		
CNPJ Nº: 03.900.159/0001-50		
ENDEREÇO: R DR OLINTO MANSO PEREIRA,939 GOIANIA-GO		
REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):		
NOME: CAIRO ANTONIO DUARTE JUNIOR	RG Nº: 3864130	CPF Nº: 935.320.671-53

E, do outro lado, a qualidade de TÉCNICO e/ou CONTRATADO pela ATP ou pela POSITIVO ("PARTE RECEPTORA"), a seguir qualificado:

DADOS DO TÉCNICO/CONTRATADO PELA ATP OU PELA POSITIVO ("PARTE RECEPTORA")	
NOME COMPLETO: CHRISTIANO CÁSSIO MIRANDA	
CPF Nº: 005.097.396-79	RG Nº: 8371326
ENDEREÇO: Rua Raimundo Izidorio Braga, 355	CIDADE/UF: São Domingos do Prata - MG
EMAIL: chrisccassiomiranda@gmail.com	TELEFONE: 31 9308-0449

ATP e PARTE RECEPTORA poderão ser denominados em conjunto "Partes" e, individualmente "Parte";

CONSIDERANDO QUE:

- A POSITIVO TECNOLOGIA S.A. ("POSITIVO") e CLIENTE firmaram Contrato para Prestação de Serviço;
- A POSITIVO e ATP firmaram Contrato de Prestação de Serviços de Reparo, Manutenção Técnica e Outras Avenças ("Contrato"), para consecução do serviço de reparo;
- A PARTE RECEPTORA foi contratada pela ATP ou compõe equipe técnica própria da POSITIVO, para executar reparos e, em razão de suas atividades profissionais e/ou prestação de serviços, poderá ter acesso a informações de valor intelectual, econômico e de diversas naturezas;
- As informações recebidas no âmbito da Prestação de Serviço são de grande valor e não devem sair do conhecimento das Partes, é imprescindível que sobre elas seja mantido sigilo durante e após todas as etapas do serviço realizadas;

Resolvem as Partes celebrar o presente TERMO, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo.

1. DEFINIÇÃO DE "INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS"

1.1. Para os fins deste Termo, "Informação Confidencial" significa toda e qualquer informação, know-how e dados, sejam de caráter técnico ou não, podendo figurar de forma oral, escrita, digital ou em qualquer outra forma, tais como senhas, processos, plantas, especificações técnicas, fotografias, treinamentos, procedimentos, telas de sistema, sem prejuízo de outras possibilidades, que esteja em poder da POSITIVO ou do CLIENTE e que sejam revelados para a PARTE RECEPTORA em razão da prestação de serviços.

1.1.1. Toda e qualquer informação revelada para a PARTE RECEPTORA terá cunho de INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL, de modo que independem de estarem identificadas ou não como confidenciais

2. NÃO REVELAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

2.1. Neste ato, as Partes acima qualificadas se comprometem e se obrigam a utilizar a Informação Confidencial revelada pela ATP, POSITIVO e/ou CLIENTE, exclusivamente para os fins da prestação de serviços, mantendo sempre estrito sigilo acerca de tais informações.

2.2. É expressamente vedada a utilização das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS para fins diversos do escopo da prestação de serviços contratados.

2.3. A PARTE RECEPTORA é ciente de que não pode utilizar as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS para obtenção de vantagens pessoais e/ou de terceiros. Neste sentido é expressamente vedada a revelação de INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS para terceiros alheios à

prestação de serviços, sob pena de sanções de cunho cível e penal, para a **ATP** e **PARTE RECEPTORA**, sem prejuízo de penalidades que possam vir a ser aplicadas pelo **CLIENTE** e penalidades dispostas em Contrato de Trabalho, na hipótese de a **PARTE RECEPTORA** compor equipe técnica própria da **POSITIVO**.

2.4. As **PARTE**s se comprometem e se obrigam a agir com toda diligência necessária para proteger a **INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL**, para evitar sua divulgação à terceiros, quer seja pelos meios citados na cláusula 1.1.

2.5. A **PARTE RECEPTORA** reconhece que quaisquer **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS** recebidas durante a prestação de serviços pertencem unicamente à **POSITIVO** e/ou **CLIENTE**, de modo que a **PARTE RECEPTORA** não possui nenhum direito em sua utilização fora do escopo da prestação de serviço contratado.

2.6. As obrigações de confidencialidade aplicam-se, inclusive e especialmente, às senhas recebidas em função da execução da Prestação de Serviços e qualquer outra informação do **CLIENTE** e/ou da **POSITIVO**, que venha a ser conhecido e eventualmente compartilhado com a **PARTE RECEPTORA**, pela **ATP**, **POSITIVO** e/ou **CLIENTE**.

2.7. A **PARTE RECEPTORA** deve informar a **ATP** e/ou a **POSITIVO** de toda e qualquer revelação não autorizada, seja por sua ação ou omissão, de qualquer **INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL**, de forma imediata para que possam ser tomadas as medidas necessárias.

2.8. No caso de as **PARTE**s ou de qualquer virem a ser obrigados a revelar quaisquer **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS** em virtude de ordem judicial ou administrativa, a **PARTE RECEPTORA** informará a **POSITIVO** imediatamente, para que a esta seja dada oportunidade de se opor à revelação. Caso a oposição da **POSITIVO** não seja bem-sucedida, a **PARTE RECEPTORA** somente poderá revelar as **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS** na extensão exigida pela ordem judicial ou administrativa em questão.

4. INFORMAÇÕES SOBRE O AMBIENTE DO CLIENTE

4.1. A **PARTE RECEPTORA** se compromete e se obriga a manter comportamento adequado nas dependências do **CLIENTE**, assim como ações de cuidado e proteção das **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS** ora recebidas, sob pena de responsabilização, civil e penalmente, sem prejuízo das regras de conduta do **CLIENTE**.

4.2. É vedada a divulgação, pela **PARTE RECEPTORA**, de quaisquer fotografias e/ou vídeos do ambiente do **CLIENTE**, assim como dos produtos escopo da Prestação de Serviços em qualquer mídia social.

5. OBRIGAÇÕES DE CONFIDENCIALIDADE EM REDES SOCIAIS

5.1. A **PARTE RECEPTORA** se compromete e obriga a não revelar qualquer **INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL** revelada pela **POSITIVO** e/ou **CLIENTE** em razão da Prestação de Serviços, em mídias sociais, tais como, mas não se limitando a *Facebook, X, TikTok, WhatsApp, Instagram, LinkedIn e YouTube*.

5.2. As obrigações de confidencialidade dispostas na presente Cláusula aplicam-se, inclusive, a todas e quaisquer mídias, incluindo, sem limitação, servidores, bancos de dados, computadores, e-mail, senhas, redes sociais, websites com conteúdo gerado e/ou transferido por usuários, fóruns de discussão on-line, seções de comentários on-line, website e/ou blog pessoal, website modificado pelo usuário ou qualquer outro website, serviço, plataforma, programa, aplicação ou outra forma ou método de comunicação, atualmente existente ou que venha a ser criado, incluindo, mas não se limitando a *LinkedIn, Facebook, X, TikTok, WhatsApp, Instagram e YouTube*. Neste sentido, em hipótese alguma a **PARTE RECEPTORA** poderá revelar quaisquer **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS** em quaisquer meios e/ou em quaisquer mídias ou formas.

6. DEVOLUÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

6.1. A **PARTE RECEPTORA** deve devolver imediatamente a **POSITIVO** toda e qualquer **INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL** e suas cópias que estiverem sob seu poder, seja em mídia física ou eletrônica, no momento em que a **POSITIVO** venha a solicitar, assim como deve cessar imediatamente todo e qualquer uso das **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS** recebidas.

6.2. A **PARTE RECEPTORA** obriga-se a destruir quaisquer outras cópias de **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS** que tenham restado em seu poder, certificando a **ATP** e/ou a **POSITIVO**, por meio escrito.

7. DA VIGÊNCIA

7.1. O presente Termo permanecerá em vigor por tempo indeterminado, aplicando-se as obrigações listadas no presente instrumento para todo e qualquer Projeto, presente ou futuro, em que a **PARTE RECEPTORA**, **ATP** e/ou **POSITIVO** estejam envolvidos.

7.1.1. O presente Termo aplica-se a toda e qualquer informação trocada entre as Partes antes e depois da sua assinatura.

8. DAS PENALIDADES

8.1. A quebra do sigilo das informações confidenciais, devidamente comprovada, sujeitará a **PARTES** ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo **CLIENTE** e/ou **POSITIVO**, inclusive as de ordem moral ou concorrencial, bem como as de responsabilidades administrativas, civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo, sem prejuízo de penalidades elencadas no Contrato firmado com a **ATP** ou no Contrato de Trabalho firmado com a **POSITIVO**.

8.1.1. A **PARTES** declaram ainda, estar ciente de que na hipótese de violação do sigilo, poderá estar sujeito aos efeitos das sanções trabalhistas, implicações penais, civis e administrativas, assumindo as respectivas responsabilidades até o final do período ajustado na Cláusula 7.

8.2. Em caso de descumprimento das obrigações estabelecidas neste Termo, a **PARTES** responderão pelos crimes de violação dos segredos de negócio e demais crimes tipificados na legislação penal brasileira, bem como deverá pagar ao **CLIENTE** e/ou à **POSITIVO** indenização por todas e quaisquer perdas e danos causados.

8.2.1. A **POSITIVO** se resguarda no direito de reter eventuais valores de indenização do pagamento devido à **ATP**, no caso da inexistência de créditos, deverão ser seguidos o prazo e conta estabelecido em sede de Contrato Master firmado entre **POSITIVO** e **ATP**.

8.2.2. Na hipótese de a **PARTE RECEPTORA** compor a equipe técnica própria da **POSITIVO**, eventuais valores devidos pelo descumprimento das obrigações de confidencialidade dispostos neste Termo, serão descontados de sua remuneração ou de quaisquer outros direitos e créditos de natureza trabalhista, sem prejuízo de outras penalidades dispostas em Contrato de Trabalho.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Nenhuma das Partes poderá pleitear, para si própria ou para terceiros, quaisquer perdas, prejuízos, danos patrimoniais e/ou morais, lucros cessantes, multas, como decorrência do simples fato de resolução do presente Termo.

9.2. Caso qualquer cláusula ou condição deste Acordo seja, por qualquer razão, reputada inválida ou ineficaz, permanecerão plenamente válidas e vinculantes todas as cláusulas e condições restantes, gerando efeitos em sua máxima extensão, como forma de alcançar a vontade das Partes.

9.2. Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste Termo ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou, ainda, constatando-se nele a existência de lacunas, solucionarão as Partes tais divergências, de acordo com os princípios que orientam o direito administrativo, os quais deverão ser utilizados como fonte para solucionar eventuais pendências que não foram previstas no presente instrumento.

9.3. Eventuais alterações do presente instrumento somente serão válidas se constantes de documento escrito, devidamente identificado como tal, assinado por ambas as Partes, nas pessoas de seus legítimos representantes.

9.4. Caso qualquer cláusula ou condição deste Acordo seja, por qualquer razão, reputada inválida ou ineficaz, permanecerão plenamente válidas e vinculantes todas as cláusulas e condições restantes, gerando efeitos em sua máxima extensão, como forma de alcançar a vontade das Partes.

9.5. A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições deste Termo, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo.

9.6. As Partes, em conjunto com seus signatários, na qualidade de representantes legais, reconhecem, concordam e aceitam que este instrumento poderá ser assinado com o uso de assinaturas eletrônicas e/ou digitais, e que tal assinatura será juridicamente válida e vinculativa, nos termos da legislação aplicável e, em específico, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. As Partes declaram e reconhecem que as disposições constantes no presente instrumento assinado eletronicamente são verdadeiras em relação aos signatários, e produzem efeitos legais, nos termos do artigo 219 do Código Civil, e do artigo 408, da Lei Federal 13.105, de 16 de março de 2015 ("Código de Processo Civil"). As assinaturas eletrônicas previstas neste Contrato ou em quaisquer documentos relacionados têm efeito legal para todos os fins, incluindo validade, exequibilidade e admissibilidade.

10. DO FORO

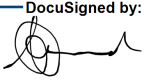
10.1. O presente instrumento será regido pelas leis do Brasil, sendo que as Partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, como o competente para dirimir dúvidas ou litígios oriundos do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem em plena concordância a respeito de todas as disposições acima, e para que surtam os efeitos fáticos e jurídicos correlatos à espécie, as Partes assinam digitalmente o presente contrato juntamente com duas testemunhas.

Curitiba/PR,

NOME: **CAIRO ANTONIO DUARTE JUNIOR**

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DocuSigned by:

83A5D0B1459D466

NOME: CHRISTIANO CÁSSIO MIRANDA

PARTE RECEPTORA

TESTEMUNHAS:

DocuSigned by:
Chrisllan Franco Dos Santos
36375C06A35A44F...
CHRISLLAN FRANCO DOS SANTOS
CPF: 7573.69341-91

DocuSigned by:
Aquiles Nogueira
097A348BF6B048D...
AQUILES NOGUEIRA
CPF: 894.253.751-00